



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף רחוב מויאל 1 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד דורי גורן
מרחוב היצירה 3 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. סלוקי כהן רון
2. חי נחמיאס
ע"י ב"כ עוה"ד אשר שור
מרחוב התע"ש 4 רמת גן

פסק דין

תובענה זו עניינה בשאלה האם כדין ביצעו הנתבעים עבודות לסגירת חניה הצמודה לדירתם במרתף חניה בבית משותף והאם יש מקום לחייבם להשיב את מצב החניה לקדמותו.

מבוא

1. התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב מויאל 1 תל אביב הבנוי על חלקה 876 בגוש 6624.
2. הנתבע 1 הינו בעלים של דירה בבית. הנתבע 2 הינו שוכר של דירת הנתבע 1 והמחזיק בה בפועל.
3. התובעת טוענת כי הנתבעים ביצעו, ללא היתר בניה וללא הסכמת בעלי הדירות, עבודות לסגירת החניה הצמודה לדירתם בחניון הבית המשותף תוך פגיעה בתשתיות ובמערכות, לרבות, חסימת מערכת המתזים לכיבוי אש בחניון וחסימת מערכת ניקוז המים. בנוסף נעשה חיבור חשמל פיראטי לרשת החשמל המשותפת. סגירת החניה גם מגבילה את השימוש במקום החניה הצמוד השייך לדירה אחרת. מדובר במעשה לא סביר ובמטרד מתמשך.
4. בכתב ההגנה טענו הנתבעים כי לא הוכחה חוקיות הנציגות, כי התובענה הוגשה אך בשל צרות עין של שכן וכי מדובר בעבודה ברכוש פרטי בלבד שבוצעה באופן סביר וללא כל פגיעה בתשתיות או באפשרות החניה בחניה הצמודה. ככל מקרה, כל שנבנה נמצא בתוך תחום החניה הצמודה לדירת הנתבעים. מדובר במעשה סביר שנעשה אף על ידי משפחה נוספת אשר מתגוררת בבית וכנגדה לא נקטה התובעת בהליכים משפטיים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

5. מטעם התובעת הוגשו תצהיריהם של מר איציק הובר ועידן חן וכן חוות דעת המהנדס יעקב מרזוק. מטעם הנתבעים הוגש תצהיר עדות ראשית מטעם הנתבע 2 וכן חוות דעת יועץ בטיחות עמוס בלאיש, חוות דעת יועץ תנועה עמוס בז'רנו וחוות דעת אדריכל בועז שרייבמן.

6. בדיון מיום 01.11.15 אשר נקבע לשמיעת ראיות, הגיעו הצדדים להסכמה דיונית לפיה ויתרו על חקירות נגדיות ונערך במקומן ביקור במקום במעמד הצדדים.

דיון והכרעה

7. בטרם נדון לגופו של הליך נכון יהיה להסיר מעל הדרך את טענת הנתבעים לפיה התובעת איננה הנציגות המוסמכת בבית.

8. ראשית, די במוצג ת/2 – סיכום אסיפת בעלי דירות מיום 04.01.15, כדי להוכיח את חוקיותה של הנציגות ואף למעלה מכך, את הסמכתה הפרטנית להגשת התובענה דנן. ודאי כאשר מוצג זה נתמך בעדותם של שני בעלי דירות בבית - איציק הובר ועידן חן.

9. שנית, כל שהוגש מטעם הנתבעים בסוגיה האמורה הינו תצהירו של הנתבע 2, והתייחסותו בהקשר זה בסעיף 2 לתצהירו. לבד מכך שתצהירו בהקשר האמור מבוסס "בהתאם לייעוץ משפטי" ואינו קביל כעדות ראשית, הרי שהנתבע 2 אינו יכול להעיד כלל על כל הקשור באסיפות בעלי הדירות אליהן מוזמנים ורשאים להתייצב בעלי דירות ולא שוכרים. הנתבעים בחרו שלא להגיש כל תצהיר מטעם הנתבע 1 ולפיכך אין בידם כל ראיה לטענתם הלכאורית, שלא הוכחה בדבר, כאילו לא נערך זימון לאסיפה הנדונה.

10. שלישית, מי שטוען כי נציגות מכהנת/תובעת איננה הנציגות המוסמכת והחוקית של הבית עליו הנטל להוכיח קיומה של נציגות אחרת אשר ממלאת את חובות הנציגות על פי דין וכלפיה ממלא אותו בעל דירה את חיוביו ההדדיים. דא עקא, אין כל טענה מצד הנתבעים כי קיימת בכלל נציגות אחרת בבית וגם לא כל טענה כי הנציגות התובעת איננה זו אשר ממלאת את חובותיה החוקיים של נציגות בבית משותף.

11. רביעית, סעיף 69 לחוק המקרקעין קובע כי "הנציגות תשמש מורשה של כל בעלי הדירות בכל ענין הנוגע להחזקתו התקינה ולניהולו של הבית המשותף, והיא זכאית בענינים אלה להתקשר בחוזים ולהיות צד בכל הליך משפטי ובכל משא ומתן אחר בשם כל בעלי הדירות". בהתאם לאמור, ועל פי ההלכה הפסוקה, מוסמכת הנציגות לנקוט בהליכים שעניינם הפרת הוראות התקנון המצוי, ודאי בכל הקשור לרכוש המשותף בבית ופגיעה זו (ר' ע"א 98/80 נציגות הבית המשותף רחוב רבי עקיבא 77 לוד נ. קדמת לוד בע"מ פ"ד לו(2), 21).

12. היסוד המשפטי להכרעה בתובענה דנן הינו בהוראות סעיף 2 לתקנון המצוי - "שינויים ותיקונים בדירה" (החל על הבית דנן מכוח הוראות פרק 11 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969)



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

אשר קובע כלהלן:

"(א) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים ברכוש המשותף או מסכנים או עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו, אלא אם קיבל תחילה הסכמת האסיפה הכללית של בעלי הדירות. לענין זה, "פגיעה ברכוש המשותף" - לרבות פגיעה בחזות החיצונית התקינה והאחידה כפי שהיתה בעת גמר הבניה.
(ב) בעל דירה אינו רשאי לעשות בדירתו שינויים או תיקונים הפוגעים בדירה אחרת או מסכנים או עשויים לסכן את קיומה, או משנים או עשויים לשנות את ערכה, אלא אם קיבל תחילה הסכמת בעל הדירה האחרת.
(ג) כל שינוי או תיקון אחר רשאי בעל דירה לעשות בדירתו על דעת עצמו".

13. לאחר ששקלתי את ראיות הצדדים, ובעיקר לאור התרשמותי הבלתי אמצעית בביקור שנערך במקום במעמד הצדדים, אני מוצא לנכון לקבוע כי יש בעבודות שביצעו הנתבעים בחניה משום פגיעה ברכוש המשותף אשר מחייבת הסכמת האסיפה הכללית וכן פגיעה בחניה צמודה לדירה אחרת בבית אשר מחייבת קבלת הסכמה של אותו בעל דירה. בהתאם, ובהעדר הסכמות כאמור, אני מוצא לנכון לקבל את התביעה ונימוקי להלן.

14. ראשית, סגירת החניה מגבילה את הגישה לברז ("שיבר") של מערכת המתזים לחניון אשר ממוקם בתוך תחום החניה. אומנם, בקיר שהתקינו הנתבעים בחניה נותר פתח קטן אשר מאפשר גישה מוגבלת לברז המדובר דרך חניה צמודה (B2). אולם, מדובר בפתח לצורך הכנסת יד לשם פתיחה וסגירה של הברז, לכל היותר, וללא כל אפשרות גישה, ודאי לא נוחה ויעילה, לטיפול ותפעול של המערכת (עמוד 5 שורות 19 ו-24-25). בפרט אמורים הדברים למקרה שבו נדרשת גישה לברז ולמערכת האמורים בעת חירום.

לבד מהגבלה פיזית בגישה לברז ולמערכת כיבוי האש הרי שלוחות הפח שהותקנו גם פוגעים במערכת המתזים (ר' סעיף 4 לחוות דעת מרזוק).

זאת ועוד. ביצוע פעולות הבינוי בחניה מחייבים הוספת מתז נוסף במערכת כיבוי האש לשם התאמתה לתקן (ר' חוות דעת מרזוק לעיל וכן דו"ח כבאות והצלה במוצג ת/6).

מסיבות שאינן ברורות, אף שחוות דעתו הוגשה לאחר הגשת חוות הדעת ותיק המוצגים מטעם התובעת, המומחה מטעם הנתבע - עמוס בלאיש, אינו מתייחס כלל לסוגיות האמורות, ובעיקר, להגבלה לגישה למערכת כיבוי האש שבתחום החניה של הנתבעים וגרימת הנזק למערכת מהקירות שהותקנו. שתיקתו הצורמת בהקשר זה, לרבות בנוגע לדרישת כיבוי אש להתקנת נקז נוסף על פי דרישת התקן, אך מבססת את טענות המומחה מרזוק והתרשמותי מהביקור במקום כאמור. ויודגש, אף שמר בלאיש מתייחס לתקן המתזים בחניון אין חוות דעתו כוללת כל התייחסות פרטנית לטענות מרזוק וכבאות והצלה כאמור בדבר דרישת התקן להתקנת מתז נוסף בגין הבניה שבוצע בחנייה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

15. שנית, מעבר לכך שלא הוצג אישור חשמלאי מוסמך וגם לא כל חוות דעת מטעם הנתבעים בנוגע לתקינות מערכת החשמל (אישור מחויב (אף בהעדר היתר בנייה) לשיטת האדריכל מטעמם בעז שרייבמן (ר' סעיף ג סיפא לחוות הדעת)), הרי שהוכח באופן חד וברור כי הנתבעים עושים שימוש במערכת החשמל המשותפת.

בדיקה פשוטה במהלך הביקור במקום גילתה כי "כשמורידים ממסר פחת לחשמל החניון מנותק גם החשמל בתוך המחסן" (עמוד 5 שורה 27). כלומר, הנתבעים צורכים חשמל משותף לשימוש פרטי במחסן שהתקינו בשטח החנייה וללא כל אישור או אסמכתא בדבר תקינות ותקינות מערכת החשמל (ודאי כאשר זו מחוברת למערכת החשמל המשותפת).

16. שלישית, לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי העבודות שביצעו בחנייה, בכל הקשור לחומרים בהם נעשה שימוש, תואמים את התקן. גם חוות דעתו של מר שרייבמן לא מבססת דבר בהקשר זה - כל שמפורט בחוות הדעת בסוגיה האמורה הוא כי "נראה כי הפנלים, מהם נבנתה הסגירה, תיקניים". אין בחוות הדעת מסקנות ברורות וחד משמעיות ("נראה כי...") ואין כל הסבר מפורט, לרבות, בנוגע לטיב החומרים בהם נעשה שימוש, לתקן הנדרש ולהוראותיו ולהתאמת השניים.

גם חוות דעת מומחה בטיחות אש - מר בלאיש, איננה מאשרת את תקינות ותקינות המבנה בחניית הנתבעים, אף שהמומחה מתייחס בהקשרים אלו לבנייה אחרת בבית.

17. רביעית, התברר במהלך הביקור במקום כי חניית הנתבעים ממוקמת במיקום נמוך במרתף החנייה וכי מותקנות ברצפת החנייה נקודות ניקוז של החניון (עמוד 5 שורות 23). מחוות דעתו של מרזוק עולה כי מדובר בפתחים לניקוז נגר עילי והצפות (סעיף ד.5 לחוות הדעת) וכי סגירת המחסן מונעת אפשרות ניקוז רצפת מרתף החנייה (סעיף ה.3 לחוות הדעת).

אומנם, לא התרשמתי כי הבנייה שביצעו הנתבעים מונעת באופן מוחלט את אפשרות ניקוז מרתף החנייה. אולם, בניה זו בהחלט מגבילה את אפשרות הניקוז, ודאי כאשר דלת החזית שהותקנה סגורה ובפרט לאור צמצום מפתח זרימת המים לפתחי הניקוז בשל הקיר המפריד בין חניות B1 ו-B2.

18. חמישית, הצבת הקיר בקו המפריד בין חניית הנתבעים (B1) לבין החנייה הסמוכה (B2) מהווה פגיעה בחנייה הסמוכה.

כך עולים הדברים מהביקור במקום, במסגרתו התברר כי ניתן להיכנס עם רכב לחניה B2 אך בצפיפות כאשר נותר מתחם צר לחניה (עמוד 5 שורה 26 ועמוד 6 שורה 2). הביקור במקום לימד כי גישת הולכי רגל לרכב החונה בחניה B2 מוגבלת מאד, עד כדי בלתי אפשרית בנסיבות מסוימות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כך עולים הדברים מחוות דעת מהנדס התנועה בז'רנו אשר קובע כי רוחב חניה B2 הינו קטן מהתקן (2.70 מטר בלבד) וכהגדרתו "במצב זה, אין אפשרות לפתוח את דלת המכונית ולצאת ממנה".

כך עולים הדברים מחוות דעת מרזוק שלא נסתרה לפיה, עובר להצבת הקיר היו חניות B1 ו-B2 במצב של רווחה תפקודית (רוחב כולל 5.40 מטר לעומת רוחב מינימום נדרש 5.10 מטר) ולאחר התקנת הקיר החניות עברו למצב של חוסר תפקוד, בניגוד לתקן ובמצב ש"אין אפשרות לפתוח את דלת המכונית ולצאת ממנה" (סעיפים ד.6 ו-ד.7 לחוות הדעת). בהמשך מפרט המומחה כי "סגירת החנייה גרמה לפגיעה תפקודית לדייר החונה בחנייה B2, ולפגיעה פונקציונלית בחנייה אשר אינה יכולה לשמש כחנייה תיקנית ונוחה" (סעיף ה.1 לחוות הדעת).

כך עולה מהתמונות שצורפו (מוצג ת/3 וכן נספחים לחוות דעת מרזוק) - אין אפשרות לפתוח דלת לרכב החונה בחנייה B2 בשל קיומו של קיר מפריד בין החניות. ויודגש, המרחב שבין חניות (אף אם הן צמודות לדירות) נועד, בין היתר, גם לאפשר מרחב תמרון לפתיחת דלתות וגישה למקומות החנייה. התקנת קיר מפריד בין החניות משמעו ביטול ומניעה של מרחב קיים זה, ולמעשה, הגבלה עד כדי העדר אפשרות מוחלטת (בשל קיומו של קיר גם בצד השני של החנייה) לנהג לצאת מהרכב החונה בתחום החניה (ר' בהרחבה בהקשר זה נימוקים שתקפים גם לעניינו בתיק 34/12 (מפקח ת"א) פול טובול נ' שארל וענונו (פורסם באתר משרד המשפטים)).

אומנם, הנתבעים הסכימו להזיז את הקיר שהתקינו לתוך שטח חנייה B1 כך שרוחב חניה B2 ייותר 2.80 מטר לכל הפחות. אולם, אין בכך פתרון מלא למגבלה המוטלת על בעלי חניה B2 מעצם קיומו של הקיר המפריד, אפילו זה יוזז מספר סנטימטרים כמוצע. ויודגש, על פי סעיף 2(ב) לתקנון די בכך שפעולה של בעל דירה עשויה להשפיע על ערכה של דירה (ולא בהכרח פגיעה בפועל) כדי לחייב הסכמת אותו בעל דירה נפגע.

19. שישית, לא נטען כלל על ידי הנתבעים וממילא לא הוכחה קיומה של הסכמת האסיפה הכללית לביצוע העבודות וסגירת חניית הנתבעים. ממוצג ת/2 אף עולה התנגדות ברורה של האסיפה הכללית (שלא נסתרה) לביצוע העבודה. בהתאם אמורים הדברים גם בנוגע למר עידן חן (הבעלים של חנייה B2) שלא רק שלא הסכים לביצוע העבודה אלא התנגד ומתנגד לה כפי שעולה מתצהירו.

20. אף שהוכחו פגיעות בפועל, הן ברכוש המשותף והן בחניה צמודה כאמור לעיל, הרי שלשם תחולת הוראות ס"ק 2(א) ו-2(ב) לתקנון די בכך שהשינויים "עשויים לסכן את קיומו או משנים או עשויים לשנות את ערכו" של הרכוש המשותף או של דירה אחרת (וחניה צמודה לדירה אחרת כמוה כדירה אחרת (ר' סעיף 55(ג) לחוק המקרקעין)). בנסיבות דנן פעולות הנתבעים מהוות, לכל הפחות, סיכון לפגיעה כאמור, שדי בו לקבלת התביעה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

21. לפני סיום אתייחס לטענת הנתבעים בדבר ביצוע עבודות דומות בחניה אחרת בבית. העובדה כי חניה אחרת בבית נסגרה אף היא כמחסן (בהשוואה לכאורה להיתר בניה שהוצג) אין בה להעלות או להוריד בדבר לצורך ההכרעה בהליך שבפניי.

ראשית, מדובר בבחינה עובדתית נדרשת לכל מקרה לגופו ולא הוכח בפניי כי הנסיבות בנוגע לאותה חניה זהות לאלו של חניית הנתבעים. זאת ועוד. על פני הדברים מדובר במקרים שונים – החניה הנוספת ממוקמת במיקום אחר במרתף החניה (בכל הקשור למגבלות הניקוז), חומר הבניה שונה לחלוטין (תואם את הבניה המקורית במרתף החניה) ולא הוכח כי מבחינת קיומן של מערכות משותפות (ודאי בנוגע לברז מערכת כיבוי האש) המצב זהה (עמוד 6 שורות 4-7).

שנית, לא הוכח כי בסגירת החניה האמורה נגרם נזק כלשהו למי מבעלי הדירות האחרים בבית או לחנייה אחרת כפי שקרה בנסיבות התיק דנן.

שלישית, אף אם ישנה פגיעה ברכוש המשותף בשל סגירת החניה הנוספת (ואינני נדרש כאן להכרעה בהקשר זה כאמור) הרי שלא הוכח כי לא ניתנה הסכמת האסיפה הכללית לסגירה.

רביעית, פעולה בניגוד לדין של בעל דירה אחד איננה מהווה הצדק או הכשר לפעולה דומה של בעל דירה אחר. ודאי אמורים הדברים כאשר אין מדובר בחניה של מי מחברי הנציגות או המעורבים ישירות בהליך שבפניי. מכל מקום, טענת עדי התובעת כי המחסן האמור נבנה על ידי הקבלן כבר מקום הבית (סעיף 16 לתצהירים) לא נסתרה ואף נתמכת בתיאורו הפיזי של המחסן כפי שעלה בביקור במקום כמוזכר לעיל ובתמונות שהוגשו (נספח א' לתצהיר נתבע 2).

סיכום

22. לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומורה כלהלן:

23. אני מחייב את הנתבעים להשיב את מצב מרתף החנייה וחנייה B1 לקדמותם ובכלל האמור אני מחייב את הנתבעים לסלק את המחיצה שהתקינו בין חנייה B1 לחנייה B2 וכן את התריס החשמלי אשר סוגר את חזית חנייה B1.

24. אני מחייב את הנתבעים להחזיר את מצב הרכוש המשותף במרתף החנייה - קירות, תקרה ורצפה, לקדמותו ולאטום ולצבוע באופן מקצועי כל חור או פתח שנוצר עקב התקנת סגירת החנייה או הסרת הסגירה כאמור.

25. אני מחייב את הנתבעים לפרק את מערכת החשמל שהתקינו בחנייה B1 ולהחזיר את מצב מערכת החשמל המשותפת לקדמותה. אני מחייב את הנתבעים להמציא לתובעת, מיד לאחר ביצוע האמור, אישור מהנדס חשמל בדבר ניתוק מערכת החשמל בחנייה ככלל ומהמערכת המשותפת בפרט, ועל תקינות מערכת החשמל המשותפת לאחר ביצוע ההתנתקות.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 180/15

מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

26. אני מחייב את הנתבעים לסלק כל ארון, מדף וכל ציוד אחר אשר הותקן על גבי קירות מרתף החנייה ולהחזיר את מצב הרכוש המשותף לקדמותו, לרבות איטום חורים וצביעתם.

27. כל העבודות האמורות יבוצעו על חשבון הנתבעים באמצעות אנשי מקצוע מוסמכים, מיומנים ומתאימים לעבודות השונות ולכל המאוחר בתוך 30 יום מהיום.

28. אני אוסר על הנתבעים לשוב ולסגור את חנייה B1 ללא קבלת הסכמת האסיפה הכללית ובעלי חניה B2. ויודגש, הגישה למערכת המתזים ולפתחי הניקוז תהיה פתוחה בכל עת ללא כל הגבלה או מגבלה.

29. אני אוסר על הנתבעים לעשות כל שימוש בתשתיות החשמל המשותפות במרתף החנייה לכל שימוש פרטי.

30. אני אוסר על הנתבעים להתקין כל מדף, ארון או כל ציוד אחר על גבי הרכוש המשותף במרתף החניה, לרבות, קירות המרתף והתשתיות המשותפות.

31. אינני מורה דבר לעניין רכוש פרטי של הנתבעים אשר מונח בתוך תחום שטח חנייה B1. אולם, יובהר כי ציוד כנ"ל אינו יכול להיות מונח באופן שמגביל את הגישה או מפריע למערכת המתזים ולפתחי הניקוז או עושה שימוש במערכות המשותפות אשר עוברות בתוך תחום החנייה.

32. אני מחייב את הנתבעים להשיב לתובעים את הוצאותיהם בגין ניהול ההליך כלהלן – סך של 655 ₪ בגין אגרת תביעה, סך של 2,950 ₪ בגין עלות המומחה מרזוק וסך של 7,500 ₪ בגין החזר הוצאות שכ"ט.

הסכומים האמורים ישולמו בתוך 14 יום מהיום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

33. בפסיקת ההוצאות כאמור התחשבתי בכך שהתקיימו 2 דיונים בהליך זה, כולל ביקור במקום, הוגשו ראיות הצדדים וסיכומים בכתב. מאידך התחשבתי בהסכמה הדיונית שבין הצדדים כאמור לעיל אשר הביאה לייעול ההליכים וההכרעה בתובענה.

המזכירות תשלח לצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.
ניתן בלשכתי היום, י"ט טבת תשע"ו, 31 דצמבר 2015 בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב